



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000464/2009/CA1

///raná, 08 de septiembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"PRINA ESTEBAN JOSE C/ ANSES S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000464/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal n° 2 de Paraná y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal a fin de ordenar el proceso conforme la facultad otorgada por el art. 36 del CPCCN y en salvaguarda de los derechos de los litigantes.

II- Al efectuar un análisis de la causa se observa que el juez a quo dictó sentencia el día 4-11-2010, hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste de los haberes del accionante para el lapso 1-04-1991 al 31-03-1995 conforme la doctrina de la CSJN en los autos "Chocobar" y desde esa fecha, la movilidad conforme la evolución del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) (fs. 37/41).

Contra dicho fallo la parte demandada interpuso recurso de apelación (fs. 43), el que fue concedido libremente (fs. 44).

El expediente se remitió a la Cámara Federal de la Seguridad Social, la Alzada declaró desierto el recurso, en atención a que el apelante no expresó agravios y ordenó devolver la causa al Juzgado Federal n° 2 de la ciudad de Paraná (fs. 53).

Encontrándose los autos en el Juzgado de origen, la Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso solicitar la remisión de los actuados en virtud de haber encontrado trasapelado en la dependencia del Tribunal el escrito de



expresión de agravios presentado por la parte apelante (fs. 61).

La remisión nunca se efectivizó -a decir del juez a quo, por un error en el envío del oficio electrónico-, por dicha razón, la Alzada especializada en Seguridad Social envió al Juzgado la expresión de agravios de referencia (fs. 65, 66).

Recibido el libelo y agregado, la causa fue elevada a este Tribunal.

III- Que este Cuerpo resulta competente para dirimir esta cuestión conforme lo resuelto por la CSJN en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ Acción de Amparo" el 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014.

IV- Ante este estado de cosas, deviene necesario ordenar los actuados frente a dos acontecimientos evidentes, la declaración de deserción del recurso interpuesto, por quien oportunamente era la Cámara competente para expedirse a su respecto y, el hallazgo posterior del escrito de expresión de agravios.

Por ello, ante la certeza que el escrito de expresión de agravios fue presentado por la demandada en tiempo y forma (fs. 60/vta.), y que el extravío de aquel fue responsabilidad del Tribunal de alzada (fs. 61), a los fines de salvaguardar el debido proceso, corresponde tener a la apelante por expresado agravios y, de ellos, traslado a la contraria por el término de ley (art. 267 CPCCN).

Contestado los agravios o vencido el plazo para hacerlo, pasen los autos para sentencia.

Hágase saber a los profesionales que es obligatorio el ingreso de copias digitales, dentro de las 24 horas, de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000464/2009/CA1

presentación del escrito soporte papel (Ac. 3/15 CSJN). Su incumplimiento acarreará el apercibimiento establecido en el art. 122 del CPCCN.

Por todo lo expuesto **SE RESUELVE:**

Tener a la apelante por expresado agravios (fs.60/vta.) y, de ellos traslado a la contraria por el término de ley (art. 267 CPCCN).

Contestado los agravios o vencido el plazo para hacerlo, pasen los autos para sentencia.

Hacer saber a los profesionales que es obligatorio el ingreso de copias digitales, dentro de las 24 horas, de la presentación del escrito soporte papel (Ac. 3/15 CSJN). Su incumplimiento acarreará el apercibimiento establecido en el art. 122 del CPCCN.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

